

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço do recurso**.

A insurgência recursal de ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO restringe-se a três pontos da sentença de ID 31948363: (a) a fixação da guarda unilateral do adolescente em favor da genitora; (b) a manutenção da suspensão da convivência paterna, com possibilidade de reavaliação em ação própria; e (c) o valor atribuído ao imóvel partilhável, fixado em R\$ 170.000,00.

Passo à análise das razões recursais.

I. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta nulidade processual ao fundamento de que, embora o Ministério Público de primeiro grau tenha requerido a intimação das partes para manifestação sobre o estudo psicossocial de **ID 134715269**, tal providência não teria sido observada, o que lhe teria impedido de trazer ao Juízo elementos referentes ao término da medida protetiva e à suposta improcedência da ação penal mencionada na apelação (**ID 31948417**).

Não obstante, a preliminar não prospera.

Isso porque, em primeiro lugar, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se evidencia na hipótese. O próprio recorrente, em sede de apelação, trouxe os documentos que reputava relevantes, notadamente os relativos ao processo criminal nº 0813274-42.2022.8.14.0040 (**ID 31948419**) e às medidas protetivas (**ID 31948418**), de modo que a matéria foi integralmente submetida ao crivo desta instância revisora.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" (AgRg no HC 613 .170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art . 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" (AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC:

Em segundo lugar, e mais importante, os documentos que o apelante afirma terem sido sonegados ao debate não infirmam a conclusão central adotada na origem.

A apelação foi edificada sobre a premissa de que a ação penal nº 0813274-42.2022.8.14.0040 teria sido julgada improcedente; todavia, o documento de ID 31948419 revela justamente o contrário: houve julgamento parcialmente procedente da pretensão punitiva, com condenação de ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO pela prática do delito do art. 147 do Código Penal e da contravenção do art. 21 da LCP, ambos em contexto de violência doméstica, tendo sido fixada pena definitiva de 3 meses de detenção, com suspensão condicional da pena.

Também a expiração temporal de medida protetiva não tem o alcance de apagar o contexto fático de violência doméstica e familiar registrado nos autos, sobretudo quando o acervo probatório não se resume a tal medida, mas inclui o estudo psicossocial, a manifestação do adolescente e a própria existência de perseguições penais correlatas.

Assim, ainda que tivesse sido oportunizada vista específica às partes, o resultado do julgamento, à luz do conjunto probatório efetivamente disponível, não se alteraria.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II. DA GUARDA DO ADOLESCENTE DAVI FRÓS ARAÚJO

No mérito, mostra-se correta a sentença ao deferir a guarda unilateral em favor da genitora KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO (ID 31948363).

É certo que a guarda compartilhada constitui, em regra, a modalidade preferencial no sistema jurídico brasileiro. Ocorre que essa diretriz não possui caráter absoluto.

O próprio art. 1.584, § 2º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.713/2023, excepciona a guarda compartilhada quando houver elementos que evidenciem probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar; e tal interpretação harmoniza-se com a prioridade absoluta conferida pela Constituição ao melhor interesse da criança e do adolescente, bem como com o dever geral de proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Colaciono o mencionado dispositivo:

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente **ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.**

Acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA COMPARTILHADA - RISCO DE VIOLÊNCIA - MEDIDA PROTETIVA INSTAURADA EM DESFAVOR DO PAI - GUARDA UNILATERAL - FIXAÇÃO - NECESSIDADE - ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA - DESNECESSIDADE. - A guarda compartilhada não será fixada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar. (TJ-MG - Apelação Cível: 50146355020198130145, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2024)

No caso concreto, os elementos dos autos são consistentes no sentido da inadequação, ao menos no momento atual, da guarda compartilhada.

O estudo psicossocial de **ID 31948355** concluiu que o adolescente está vivendo com a mãe, o padrasto e o irmão “num ambiente sadio”, com rotina, regras, estudos, lazer, afeto e cuidados com sua saúde biopsicossocial, demonstrando adaptação a essa realidade; registrou, ainda, que a convivência com o genitor está suspensa há mais de dois anos e que, no momento da avaliação, “ainda não há, por parte do menino, interesse em manter contato com o pai”, em razão do histórico de convivência anterior.

Na mesma linha, o laudo consignou que, desde a separação, o genitor não mantinha contato com o filho e que havia, no entorno da relação parental, registros de processos criminais e medida protetiva, somando-se a isso a circunstância de o adolescente afirmar não sentir saudades do pai e associar suas lembranças a comportamentos violentos e ao sofrimento vivenciado pela mãe.

A sentença recorrida, ao valorar esse conjunto, concluiu que o estudo social apontava ambiente estável sob os cuidados maternos e ruptura prolongada da convivência paterna associada a episódios de violência, aplicando a exceção legal à guarda compartilhada prevista no art. 1.584, § 2º, do Código Civil (**ID 31948363**).

Não vejo como dissentir dessa conclusão.

O apelante insiste em negar a violência. Entretanto, o documento de **ID 31948419** demonstra que, no processo criminal nº 0813274-42.2022.8.14.0040, a imputação dizia respeito a fatos ocorridos em 10/08/2022, ocasião em que ANTONIO FRANCISCO CARVALHO ARAÚJO teria ameaçado de morte KARLA CRISTINA FRÓS ARAÚJO, agredido-a fisicamente e empurrado o filho do casal durante a ocorrência, narrativa que culminou em condenação parcial, e não em absolvição, como sustentado no recurso.

Nesse contexto, a guarda unilateral não representa punição ao genitor, mas providência protetiva e prudencial, calibrada pela realidade concreta demonstrada nos autos. A conclusão do juízo de origem, portanto, está em plena consonância com os elementos probatórios coligidos.

III. DA SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA

Igualmente não merece reparo a sentença no ponto em que manteve suspensa, por ora, a convivência paterna, admitindo futura reavaliação mediante ação de regulamentação de visitas precedida de avaliação técnica multidisciplinar **(ID 31948363)**.

É importante assentar que o direito de convivência familiar, embora de estatura constitucional, não possui natureza absoluta. Ele deve ser concretizado segundo o superior interesse da criança e do adolescente, jamais em oposição a esse parâmetro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA . MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil (CC) estabelece no art . 1.566 que a guarda é dever de ambos os genitores. Se compartilhada, há responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1 .583 do CC. O § 2º prevê que o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. 2. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor . Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança. 3. Na hipótese, o agravado ajuizou cumprimento de sentença, referente ação de guarda, que tramitou perante a 2º Vara De Família de Brasília - DF. Na sentença, foi homologado acordo judicial celebrado entre os pais da menor, em 16/06/2021 . Restou estabelecida a guarda compartilhada da menor e o lar materno como o de referência. Posteriormente ao acordo homologado, a mãe informa que o pai da menor responde a inquérito policial, no qual se apuram supostos abusos sexuais contra a menor impúbere. Alega ainda que já foi internado compulsoriamente por sua família em decorrência de problemas psiquiátricos e por uso de substâncias psicoativas. 4 . A suspensão da convivência deve sempre ser pautada por uma análise cautelosa da situação do menor: a regra é a manutenção do convívio. Todavia, diante dos detalhes do caso, os elementos probatórios apontam para possível comprometimento da integridade física e psicológica da criança. Em juízo preliminar, percebe-se que a dinâmica familiar é conturbada e que há intensa litigiosidade entre os genitores. Os pais e a criança aparentam estar inseridos em ciclo de violência sexual . Embora a regra seja a manutenção da convivência, a integridade física da criança deve ser preservada e se sobreleva na ponderação com o direito ao convívio paterno. Precedentes. 5. Diante da gravidade dos fatos, bem como do laudo da psicóloga - o qual sugere ?a criança dê continuidade ao atendimento psicoterapêuticos e que medidas legais sejam tomadas para avaliação completa do caso e proteção à criança? - deve ser reformada a decisão que determinou à executada o cumprimento dos termos do regime de convivência paterno . 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07344976120228070000 1652076, Relator.: LEONARDO

No caso, o estudo psicossocial não recomenda a retomada imediata do convívio. **Ao contrário, registra que, no momento da avaliação, não havia interesse do adolescente em manter contato com o pai** e que o genitor deveria respeitar a visão do filho, sem forçar uma relação em que, naquele instante, não existia interesse mútuo; assinala, ainda, que eventual mudança de cenário dependeria de processo gradual, futuro e construído por todos os envolvidos.

O próprio apelante, ao transcrever trechos do laudo em suas razões, reconhece que o estudo apontou a inexistência, naquele momento, de interesse do menino em manter contato com o pai e a necessidade de respeito à percepção do filho **(ID 31948417)**. Não é juridicamente possível converter esse conteúdo técnico em ordem judicial de retomada forçada da convivência, sobretudo quando a equipe interprofissional enfatiza a historicidade conflituosa do vínculo e a necessidade de reconstrução gradual, sem imposição.

Destaque-se que a suspensão determinada na origem não foi fixada em caráter perpétuo ou irreversível. Ao contrário, a própria sentença ressaltou expressamente a possibilidade de revisão futura, desde que cessados os fatores impeditivos e após nova avaliação técnica multidisciplinar **(ID 31948363)**. Trata-se, pois, de solução proporcional e reversível, compatível com a natureza dinâmica das relações familiares e com a conclusão do laudo, que expressamente consignou que seus resultados dizem respeito ao momento atual e que a realidade estudada não é “definitiva e não cristalizada”.

Em suma, não se está negando, em tese, a importância da convivência paterno-filial; está-se apenas reconhecendo que, neste momento processual e diante deste acervo probatório, a imposição judicial do convívio contraria a escuta qualificada do adolescente e o juízo técnico produzido nos autos.

IV. DA PARTILHA E DO VALOR DO IMÓVEL

Também não assiste razão ao apelante quanto ao inconformismo dirigido ao valor do imóvel situado na Avenida VS 10, Quadra A, Lote 02, Bairro São Raimundo, Parauapebas/PA.

A sentença determinou a partilha igualitária do bem, considerando, “para esta definição”, o valor de R\$ 170.000,00 indicado pela autora, “sem prejuízo de posterior apuração de ônus e eventuais ajustes na execução, se necessários” **(ID 31948363)**. E o fundamento empregado foi claro, qual seja, a refutação do requerido era genérica e desacompanhada de início de prova, motivo pelo qual prevalecia, naquela fase, a avaliação apresentada pela autora.

A irresignação recursal não é suficiente para afastar tal conclusão.

Na contestação de **ID 31948340**, o réu afirmou que o imóvel valeria R\$ 80.000,00, mas não instruiu adequadamente sua insurgência com prova técnica idônea capaz de infirmar, no momento processual oportuno, a estimativa apresentada pela autora. Em grau recursal, passou a

invocar o contrato de aquisição do bem por R\$ 40.000,00, buscando que esse valor, ou o de R\$ 80.000,00, fosse adotado como base da partilha (**ID 31948417**).

Contudo, o preço histórico de aquisição não se confunde, necessariamente, com o valor atual de mercado do imóvel, especialmente em contexto de valorização imobiliária. A referência contratual à compra por R\$ 40.000,00, por si só, não tem força bastante para desconstituir a avaliação acolhida na sentença. Além disso, a própria decisão recorrida foi cautelosa ao ressaltar a possibilidade de ulterior apuração de ônus e de ajustes em fase executiva, o que preserva às partes espaço processual adequado para debate valorativo mais aprofundado, se necessário.

Não se pode perder de vista, ademais, que o objeto principal da sentença, nesse ponto, foi a definição da meação e da sujeição do bem ao regime de comunhão parcial, tendo a quantificação sido adotada como parâmetro inicial, sem blindagem contra futura depuração executiva. Em tal cenário, inexistindo prova robusta a infirmar a base eleita pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para o percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora